

EMAIL DE DIVULGATION DU HANDICAP

25 janvier 2026 — Point de départ de l'obligation anticipatoire

Email : Sourov Deb → Simon Brooks (formateur principal). **Envoyé :** 25 janvier 2026, 16h00. **Accusé de réception du formateur :** 25 janvier 2026, 16h12 — soit 12 minutes plus tard.

De : Sourov Deb <sourovdeb.is@gmail.com>
À : Simon Brooks <sbrooksteachertrainer@gmail.com>
Date : 25 janvier 2026, 16h00
Objet : [Divulgateion personnelle]

Contenu — Résumé français

Le candidat divulgue par écrit au formateur principal des informations relatives à sa santé : antécédents d'hospitalisation suite à un psycho-traumatisme, fonctionnement cognitif différent (en lien avec son TDAH diagnostiqué le 30 mai 2025 et sa dépression diagnostiquée le 14 octobre 2024). Le candidat précise qu'il ne « demande pas de considération particulière » — formulation qui sera ultérieurement utilisée par l'organisme pour justifier l'absence d'aménagement.

Réponse du formateur Simon Brooks — 25 janvier 2026, 16h12 :

Accusé de réception explicite par le formateur principal. Reconnaissance de la divulgation. **Aucune référence à la référente handicap désignée au contrat (Mme Jane Ryder).** Aucune procédure interne d'évaluation des besoins déclenchée.

PORTÉE JURIDIQUE EN DROIT FRANÇAIS

Cet email établit, à la minute près, la **connaissance documentée du handicap** par l'organisme de formation. Cette connaissance déclenche immédiatement :

- **Obligation anticipatoire** (Code du travail Art. L.5213-6) — l'organisme doit prendre des « mesures appropriées »
- **Obligation Qualiopi Indicateur 26** — mise en œuvre des moyens nécessaires à l'accueil et à l'accompagnement.
- **Obligation contractuelle** (Candidate Agreement) — discussion avant, pendant et après le cours avec la référente
- **Obligation RGPD Art. 9** — traitement spécifique des données de santé avec base légale documentée.

Argument juridique central : L'auto-disclaimer du candidat (« je ne demande pas de considération particulière ») ne dispense pas l'organisme de son obligation anticipatoire. La jurisprudence française comme l'EHRC Code of Practice 2015 paragraphe 127 sont explicites : l'obligation est déclenchée par la **connaissance** du handicap, pas par une demande formelle du stagiaire. La connaissance ici est établie à 16h12 le 25 janvier 2026 — accusée par le formateur lui-même.